PROYECTO DE LEY

Ley que declara la necesidad de la reforma parcial de la Constitución Nacional

Declara necesaria, con los dos tercios del artículo 30 de la Constitución, una reforma parcial limitada a cinco temas: protección de los datos personales y prohibición de la vigilancia masiva; una Autoridad Nacional de Control y Transparencia ampliada sobre el artículo 85, conducida por la oposición y con la SIGEN incorporada; una sola reelección en la vida, renuncia previa para ser candidato a otro cargo y límite de 70 años para cargos electivos y jueces; regla contra el nepotismo en los cargos del artículo 99, inciso 7; y exclusión del indulto para los delitos de corrupción. Regula la elección y el funcionamiento de la Convención.

Propuesta 97: Una sola reelección, renunciar para ser candidato y retiro a los 70 · Propuesta 57: El Estado no te vigila ni te censura · Propuesta 59: Control en manos de la oposición · Propuesta 61: Empleo público por concurso y por mérito · Propuesta 94: Una comisión independiente contra la corrupción
Cuándo: Sin fecha fija: se envía cuando exista un acuerdo amplio en el Congreso; no integra la agenda de los 100 días ni una fase determinada.
Trámite: Dos terceras partes de los miembros de cada Cámara (art. 30 CN); cámara de origen indistinta. Después, elección de convencionales y Convención Constituyente.

FUNDAMENTOS

El programa propone garantías y reglas institucionales que, por su naturaleza, deben quedar fuera del alcance de las mayorías ocasionales. Varias de ellas se adelantan por ley: la protección de los datos personales, la Autoridad Nacional de Control y Transparencia, la regla contra el nepotismo, la licencia de los funcionarios que se postulan a otro cargo y la prohibición de amnistías. Pero la ley tiene límites: no puede alterar los requisitos que la Constitución fija para presidente, senadores y diputados, ni el régimen de los jueces, ni las atribuciones presidenciales de nombrar ministros o indultar, ni sacar el control interno de la órbita del Poder Ejecutivo. El presente proyecto declara la necesidad de una reforma parcial, en los términos del artículo 30 de la Constitución Nacional, limitada a cinco temas precisos: la protección de los datos personales y la prohibición de la vigilancia masiva; la ampliación del artículo 85 para que el órgano de control, conducido por la oposición, integre también el control interno; una sola reelección en la vida para el mismo cargo, la renuncia previa para ser candidato a otro y un límite de edad de setenta años para los cargos electivos y para los jueces; la extensión de la regla contra el nepotismo a los cargos del artículo 99, inciso 7; y la exclusión del indulto para los delitos dolosos de corrupción con enriquecimiento. Fija los artículos habilitados, prohíbe apartarse de ellos y regula la elección, el plazo y el financiamiento de la Convención.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Declaración de necesidad y temas habilitados

ARTÍCULO 1°.- Declaración. Declárase necesaria la reforma parcial de la Constitución Nacional, en los términos de su artículo 30, con el alcance y por los procedimientos que establece la presente ley.

ARTÍCULO 2°.- Protección de los datos personales y de la vida privada. Habilítase a la Convención Constituyente para modificar el artículo 43 e incorporar un artículo nuevo en el Capítulo Segundo de la Primera Parte de la Constitución Nacional, con la finalidad de: a) reconocer a toda persona el derecho a la protección de sus datos personales, que solo podrán ser tratados por el Estado para la finalidad declarada al recogerlos, y el derecho a conocer quién accedió a ellos y con qué motivo; b) prohibir la vigilancia masiva o indiscriminada de las personas y de sus comunicaciones, y exigir orden judicial fundada para toda intromisión en la vida privada, incluidas la vigilancia de las redes y el reconocimiento facial; c) prohibir al Estado la elaboración de perfiles de las personas y reconocer el derecho a obtener explicación de las decisiones automatizadas que las afecten y el derecho a la desconexión digital; y d) establecer que la autoridad de control de los datos personales sea independiente.

ARTÍCULO 3°.- Autoridad Nacional de Control y Transparencia. Habilítase a la Convención Constituyente para modificar el artículo 85 de la Constitución Nacional y, al solo efecto de transferir el control interno de la administración, los artículos 99, inciso 1, y 100, inciso 1, con la finalidad de: a) constituir sobre la Auditoría General de la Nación una Autoridad Nacional de Control y Transparencia, dependiente del Congreso, que ejerza el control externo del sector público nacional, la prevención y la investigación de la corrupción y el control interno de la administración que hoy cumplen la Sindicatura General de la Nación y las unidades de auditoría interna; b) establecer que su conducción corresponda al partido político de oposición con mayor número de legisladores en el Congreso; c) asegurarle autonomía funcional y presupuestaria, un cuerpo técnico seleccionado por concurso y mandatos que no coincidan con los del Poder Ejecutivo; y d) garantizarle acceso irrestricto y en tiempo real a los sistemas de compras, pagos y cuentas del sector público, la publicidad de sus informes y la facultad de denunciar penalmente.

ARTÍCULO 4°.- Reelección y candidaturas. Habilítase a la Convención Constituyente para modificar los artículos 48, 50, 55, 56, 89 y 90 de la Constitución Nacional, con la finalidad de: a) establecer que el Presidente, el Vicepresidente, los senadores y los diputados de la Nación solo puedan ser reelegidos en el mismo cargo una vez en la vida, en forma consecutiva o alternada; b) establecer que quien ocupe un cargo electivo nacional, provincial o municipal y pretenda ser candidato a otro cargo electivo distinto deba renunciar al que ocupa antes de inscribirse como precandidato, sin perjuicio de que pueda postularse para su única reelección en el mismo cargo sin renunciar; y c) prohibir la candidatura simultánea a más de un cargo electivo. A los fines del inciso a) se computarán los mandatos cumplidos antes de la reforma, y la Convención no podrá sancionar cláusulas transitorias que reinicien ese cómputo.

ARTÍCULO 5°.- Límite de edad. Habilítase a la Convención Constituyente para modificar los artículos 48, 55, 89 y 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, con la finalidad de: a) establecer que no pueda ser candidato a Presidente, Vicepresidente, senador o diputado de la Nación quien cumpla setenta (70) años antes de la fecha en que terminaría el mandato al que se postula; y b) establecer que los magistrados de la Corte Suprema y de los demás tribunales federales cesen en sus funciones al cumplir setenta (70) años de edad, sin posibilidad de nuevo acuerdo ni de prórroga, en reemplazo del régimen vigente. La Convención sancionará la cláusula transitoria que asegure que la regla no acorta los mandatos, las designaciones ni los acuerdos en curso a la fecha de la reforma.

ARTÍCULO 6°.- Nepotismo en los cargos de designación presidencial. Habilítase a la Convención Constituyente para modificar el artículo 99, inciso 7, de la Constitución Nacional, con la finalidad de establecer que no puedan ser designados en los cargos que ese inciso atribuye al Presidente el cónyuge, el conviviente ni los parientes en línea recta o colateral hasta el segundo grado, por consanguinidad o afinidad, del Presidente, del Vicepresidente, del Jefe de Gabinete de Ministros y de los ministros, y de habilitar a la ley a extender la prohibición a otros vínculos.

ARTÍCULO 7°.- Exclusión del indulto para la corrupción. Habilítase a la Convención Constituyente para modificar el artículo 99, inciso 5, de la Constitución Nacional, con la finalidad de excluir del indulto y de la conmutación de penas a los condenados por delitos dolosos contra la administración pública que hayan implicado enriquecimiento, en concordancia con el artículo 36 de la Constitución Nacional.

Capítulo II – Límites de la Convención

ARTÍCULO 8°.- Alcance de la habilitación. La Convención Constituyente no podrá introducir modificaciones en artículos ni en materias distintos de los habilitados en el Capítulo I de la presente ley. Serán nulas de nulidad absoluta todas las modificaciones, derogaciones y agregados que realice apartándose de esa habilitación. La Convención podrá adecuar la numeración y las remisiones internas que resulten de las reformas que sancione.

ARTÍCULO 9°.- Votación por tema. Cada uno de los temas habilitados en los artículos 2° a 7° será tratado y votado en forma separada. La aprobación o el rechazo de uno de ellos no condiciona la de los demás.

Capítulo III – Elección y funcionamiento de la Convención

ARTÍCULO 10°.- Convencionales. La Convención Constituyente se integrará con un número de convencionales igual al total de diputados y senadores que corresponden a cada provincia y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el Congreso de la Nación. Cada distrito elegirá sus convencionales por el sistema que el Código Electoral Nacional establece para la elección de diputados nacionales.

ARTÍCULO 11°.- Requisitos y compatibilidad. Para ser convencional se requieren las mismas condiciones que para ser diputado de la Nación. El cargo de convencional es compatible con cualquier otro cargo público; quien lo ejerza no percibirá más de una remuneración, a su opción.

ARTÍCULO 12°.- Convocatoria. El Poder Ejecutivo nacional convocará a la elección de convencionales dentro de los treinta (30) días de la promulgación de la presente ley, para una fecha comprendida entre los noventa (90) y los ciento ochenta (180) días posteriores a la convocatoria. La elección podrá coincidir con una elección nacional.

ARTÍCULO 13°.- Instalación y plazo. La Convención Constituyente se instalará en la sede del Congreso de la Nación dentro de los treinta (30) días posteriores a la proclamación de los convencionales electos. Deberá terminar su cometido dentro de los noventa (90) días de su instalación, plazo que no podrá prorrogarse. Vencido ese plazo, la Convención quedará disuelta de pleno derecho.

ARTÍCULO 14°.- Reglamento. La Convención Constituyente dictará su reglamento. Hasta entonces, y en forma supletoria, se aplicará el reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

ARTÍCULO 15°.- Remuneración. Los convencionales percibirán, durante el funcionamiento de la Convención, una compensación equivalente a la dieta de los diputados de la Nación, con la limitación del artículo 11.

ARTÍCULO 16°.- Normas aplicables. Se aplicarán a la elección de convencionales, en lo pertinente, el Código Electoral Nacional, la Ley N° 26.215 de Financiamiento de los Partidos Políticos y la Ley N° 23.298 Orgánica de los Partidos Políticos.

ARTÍCULO 17°.- Financiamiento. Los gastos que demanden la elección de convencionales y el funcionamiento de la Convención se atenderán con la reasignación de los créditos del presupuesto destinado a la organización de las elecciones nacionales y de la jurisdicción Poder Legislativo que el Jefe de Gabinete de Ministros identifique en forma expresa, dentro del ejercicio de la promulgación. Si en ese ejercicio no existieran créditos reasignables suficientes, el gasto se atenderá con la ley de presupuesto del ejercicio siguiente, y la convocatoria del artículo 12 se realizará dentro de los treinta (30) días de su entrada en vigencia.

ARTÍCULO 18°.- Comunicación. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app